

Nr. 13 Der Stellvertreter des Führers zum Gesetzentwurf über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen. München, 20. Januar 1938

R 43 II/1520, Bl. 52–57 Ausfertigung/Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

a.: An den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei

In der Anlage überreiche ich Ihnen die Abschrift eines Schreibens, mit dem ich heute dem Herrn Reichsminister der Justiz meine Stellungnahme zu seinem Gesetzentwurf² bekanntgegeben habe. Ich denke, der Herr Reichsminister der Justiz wird meiner Bitte entsprechend den Titel und die Begründung des Gesetzes ändern und eine Anordnung entwerfen, die den Genehmigungsbehörden eine laufende Berichterstattung über ihre Tätigkeit zur Pflicht macht.

Erhalten Sie den Entwurf zum Zwecke der Vorlage an das Kabinett mit der Feststellung, die beteiligten Reichsminister und ich hätten der Einbringung zugestimmt, so tragen Sie bitte dem Führer auch meine Bedenken vor.

Der Vertreter des Herrn Reichsministers des Innern hat in der Ressortbesprechung³ vorgebracht, eine Beseitigung der Freigrenzen verbiete sich schon aus verwaltungstechnischen Gründen: die Genehmigungsbehörden seien der damit entstehenden Arbeitsüberlastung nicht gewachsen. Sie werden darin mit mir überein gehen, daß Rücksicht auf den Geschäftsstand der Verwaltungsbehörde kein Argument ist, wenn politische Erwägungen die Beseitigung der Freigrenze geboten erscheinen lassen.

In den Gesetzgebungsverhandlungen wurde darüber nicht gesprochen, ob die politische Lage ein Mittel zur Verhinderung der aus der Freigiebigkeit des Volkes der Kirche erwachsenden Vermögensmehrung fordert.

Im großen gesehen bedeutet das Gesetz die Forterhaltung des Rechtszustandes der Vorkriegszeit⁴. Auch ohne Betrachtung der Einzelheiten wird man sich sagen, daß damit den heutigen Staatsnotwendigkeiten nicht genügt sein kann.

Es fehlt indes an einem hinreichenden Einblick in die von den Behörden bisher entfaltete Tätigkeit: Wir wissen nichts über das Ausmaß der sich hier abspielenden Kapitalbewegung. Ohne Wissen darüber läßt sich aber nicht entscheiden, ob eine Beschneidung der Einnahmen der Kirche besser in der Form des Verfügungsverbotes an den Volksgenossen oder auf dem Wege über Streichung von Staatsrechnissen erfolgt.

¹ Ausfertigung des Schreibens an den RJuM in: R 3001/20312, Bl. 473–476. – Zur bisherigen Behandlung des erstmals im Okt. 1935 vorgelegten GesEntw. s. ARH III, Nr. 112; ARH IV, Nrr. 38, 194. Vgl. allgemein APK I 1, Reg. Nr. 11894; II 3, Reg. Nr. 30681.

² Vorlage vom 17. 3. 1937, in teilw. Abänderung des Entw. vom 6. 2. 1937; R 3001/20312, Bl. 231–240, 298–301, 305–310. Vgl. ARH IV, Nr. 38 Anm. 1, 13.

³ Vom 17. 2. 1937: ARH IV, Nr. 38, hier Anm. 5.

⁴ Das bisherige Landesrecht stützte sich auf den Vorbehalt in Art. 86–88 des EinführungsG zum BGB. Auf dieser Grundlage war die Materie des Rechtserwerbs jurist. Personen um die Jahrhundertwende in einzelstaatl. Ausführungsgesetzen und -verordnungen geregelt worden. Aufzählung dieser Vorschriften in § 9 des GesEntw. vom 17. 3. 1937 (o. Anm. 2) bzw. in § 18 der späteren KabVorl. (u. Anm. 13).

Angenommen, das Gesetz schafft, indem es auf die Freigrenze verzichtet⁵, die Möglichkeit, die Zuwendungen aus dem Volke ganz zu unterbinden, so würde bei dem derzeitigen Stand unseres Wissens die Genehmigungsbehörde in Verlegenheit sein, wie sie zu entscheiden habe, und es gibt keine Stelle, die in der Lage wäre, ihr Weisungen zu geben. Würden die Genehmigungsbehörden alle von dem Versagungsrecht Gebrauch machen, so erhielte die Frage der Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat einen Anstoß, über dessen Zweckmäßigkeit im Augenblick ich mir ein Urteil nicht zu bilden vermag.

Auf jeden Fall, möchte ich glauben, wird der nächste Schritt darin bestehen, uns einen Überblick zu verschaffen über die Kapitalbewegung, was die Zuwendungen an die Kirche und deren Grunderwerb angeht. Die von mir erbetene Berichtsordnung brauchen wir auch dann, wenn angesichts seiner Mängel auf das Gesetz verzichtet wird, die Tätigkeit des Staates sich also weiterhin im Rahmen der Landesgesetze abspielt.

Heil Hitler!
R. Heß

b.: An den Reichsminister der Justiz

Ihre Schreiben IV b 4574 vom 16. 9.⁶ und 15. 12. 1937⁷.

Wie ich der Begründung zu dem Entwurf entnehme, soll das Gesetz in verstärktem Maße den Zwecken dienen, welchen die einschlägigen landesrechtlichen Vorschriften gedient haben: die Familie soll davor geschützt werden, daß der Einzelne unter Hintansetzung ihrer Interessen zur Förderung besonderer, sei es auch öffentlicher Zwecke, eine zu große Freigebigkeit übt, und: es soll verhindert werden, daß sich zum Nachteil der Gesamtheit in der Hand von juristischen Personen Grundbesitz und Kapitalvermögen übermäßig anhäuft⁸.

Mit Ihnen gehe ich davon aus, daß die Begrenzung der Vermögenshäufung in der Hand von juristischen Personen der Erhaltung des Familienvermögens zustatten kommt, was politisch wichtig ist. Ich halte es aber für unglücklich, den Umfang der Staatsaufsicht über die juristische Person von dem Interesse abhängig zu machen, welches der Staat an der Erhaltung des Familienvermögens hat. Das Interesse des Staates an der Beschränkung des Rechtserwerbs durch die juristische Person scheint mir so groß zu sein, daß eine Begrenzung der Aufsicht sich nicht rechtfertigen läßt mit der Erwägung, um der Erhaltung der *Familie* wegen sei eine weitergehende Beschränkung *nicht* geboten. Das Interesse an der Erhaltung der Familienvermögen ist ein Grund unter Gründen, die für die Staatsaufsicht sprechen. Gebietet dieser eine Grund eine weitergehende Verfügungs- und Erwerbsbeschränkung nicht, so bleibt die Frage, ob unter dem Gesichtspunkt der Herrschaft über die juristische Person zur Anhäufung von Vermögen im Rahmen einer Freigrenze von Staats wegen geschwiegen werden kann. Wie die Vorkriegsgesetzgebung diese Frage übergangen hat, so tut es der Entwurf, indem er den Vermögenszuwachs nur insoweit einer Kontrolle unterwirft, als im Einzelfall dem Veräußerer ein Wert von mehr als RM 2000,- (Grundbesitz im Werte von mehr als RM 1000,-) genommen wird. Dabei kann ich nicht finden, dem Staatsinteresse an der Erhaltung des Familienvermögens sei Genüge getan, wenn, wie der Entwurf vorsieht, nur Hingaben im Werte von *mehr* als RM 2000,- (Grundbesitz von mehr als RM 1000,-) von einer Genehmigung abhängen. RM 2000,- bedeuten

⁵ Mit der Forderung nach völliger Beseitigung der Freigrenzen stand der StdF allein, nur bezügl. landwirtschaftl. Grundstücke sekundierte ihm der REM; vgl. ARH IV, Nr. 38 Anm. 3, 6.

⁶ RJuM an StdF, 16. 9. 1937: Bitte um Abgabe der längst fälligen und wiederholt angekündigten Zustimmungserklärung zum GesEntw. vom 17. 3. 1937; R 3001/20312, Bl. 385; R 43 II/1520, Bl. 60. Vgl. ARH IV, Nr. 194 Anm. 6.

⁷ ARH IV, Nr. 194.

⁸ Zur Begründung vgl. das Zitat ebd. Anm. 7.

heute ein beträchtliches Vermögen. Der Entwurf sagt auch nicht, daß der Volksgenosse eine Hingabe im Rahmen der Freigrenze nur einmal im Leben vornehmen darf. Lediglich durch den § 7 ist der Wiederholung der Hingabe eine Grenze gesetzt⁹. Diese Bestimmung stellt es darauf ab, ob trotz der Mehrheit von Erwerbsvorgängen auf Seiten der juristischen Person ein einheitlicher Erwerb vorliegt. Das reicht nicht aus, die Familie gegen die politisch unerwünschte Verminderung ihres Vermögens zu schützen.

Soll die Familie gesichert sein, so muß der Staat *jede* unentgeltliche Zuwendung und *jede* Bodenveräußerung zugunsten der juristischen Person seinem Einspruchsrecht unterwerfen.

Und nur wenn der Familie die freie Verfügung über ihr Vermögen unterbunden, d. h.: auf Freigrenze verzichtet wird, ist der politisch unerwünschten Kapitalmehrung in der toten Hand ein Riegel vorgeschoben.

Mit der Übernahme der Vorkriegsregelung ist dem Gesetz die Möglichkeit genommen, seinen Zwecken gerecht zu werden. Was aber schlimmer ist: wird es unter seinem derzeitigen Titel und mit der dem Entwurf beigegebenen Begründung erlassen, so setzen wir uns peinlichster Kritik aus.

Die Einen werden feststellen, das Gesetz ziele nicht entschieden genug auf die Beschränkungen der Vermögensanhäufung.

Man kann sich dabei auf die Regelung des § 16¹⁰ beziehen: eine Strafdrohung, die niemanden in Schrecken setzt! Zumal die mit Geldstrafe bis zu RM 150,- oder sechs Wochen Haft bedrohte Übertretung nach Ablauf von drei Monaten, gerechnet von dem Tage, an dem die Handlung begangen ist, verjährt sein wird; der Zuwendende selbst auch von der Strafdrohung im Regelfalle nicht erfaßt ist! Oder auf den § 7, der selbst für den von ihm gesetzten Fall der wirtschaftlichen Einheit zuläßt, daß gleichzeitig und ohne Ende Grundstücke im Wert von bis zu je eintausend Reichsmark an wesensgleiche juristische Personen veräußert werden, sowie daß nach Belieben Zuwendungen in Höhe von bis zu je zweitausend Reichsmark an die juristische Person oder eine Mehrheit gleichartiger juristischer Personen auf dem Wege über eine Mehrheit von Verfügenden erfolgen! Oder auf den § 2, Absatz 1, Ziffer 1¹¹, durch welchen all den juristischen Personen freie Hand gegeben ist, die ihr Vermögen in Gesellschaften anlegen, deren Zweck auf den Betrieb eines kaufmännischen oder gewerblichen Unternehmens gerichtet ist: als ob es nicht an der Tagesordnung wäre, daß eben *die* juristischen Personen, in deren Hand Grundbesitz am wenigsten angebracht erscheint, sich solcher Handelsgesellschaften zur Anlage ihres Vermögens bedienen! Dazu das Verfahren! Nicht weniger als zwanzig Stellen stehen, auf ihre Einsicht angewiesen, mit der Befugnis zu rechtskräftiger Entscheidung nebeneinander (17 Oberste Landesbehörden und 3 Reichsminister)!

Und was will es bedeuten, daß für den immerhin seltenen Fall des Nachweises wirtschaftlicher Einheit bei mehreren Erwerbsvorgängen der Genehmigungsbehörde eine Unterbindung des Erwerbs ermöglicht und eine umständliche Nachprüfung zur Pflicht gemacht wird, wenn wir einer über das Reich verbreiteten Mehrheit juristischer Personen wie der Kirche stündlich ungehindert

⁹ Wortlaut von § 7 zit. in ARH IV, Nr. 38 Anm. 7, 8.

¹⁰ Entwurf § 16: „Mit Geldstrafe oder mit Haft wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig

– 1.

als Organ oder Vertreter einer juristischen Person, die eine Schenkung oder eine Zuwendung von Todes wegen angenommen hat, es unterläßt, binnen eines Monats die erforderliche Genehmigung zu beantragen;

– 2.

einer juristischen Person mit dem Sitz im Ausland eine Schenkung oder Zuwendung von Todes wegen aushändigt, bevor die erforderliche Genehmigung erteilt ist;

– 3.

einer bei Erteilung der Genehmigung gemachten Auflage nicht oder nicht binnen der von der Genehmigungsbehörde bestimmten Frist nachkommt.“

¹¹ § 2 Abs. 2 (nicht Abs. 1) des GesEntw. listete die Ausnahmen von der Genehmigungspflicht beim Grundstückserwerb auf; s. bereits ARH IV, Nr. 38 Anm. 9. Gemäß Nr. 1 war von der staatl. Genehmigung generell freigestellt der Erwerb „juristischer Personen, die in das Handelsregister oder in das Genossenschaftsregister eingetragen sind; die Befreiung greift jedoch nicht Platz, wenn der Zweck der juristischen Person nicht auf den Betrieb eines kaufmännischen oder gewerblichen Unternehmens gerichtet ist oder wenn dies zwar der Fall ist, der Erwerb aber nicht vorwiegend diesem Unternehmen dient“.

Werte in unbegrenzter Höhe zukommen lassen, sofern sie nur darauf achtet, daß die Hingabe in Einzelwerten erfolgt von nicht mehr als je RM 2000,- und ohne daß zwischen den einzelnen Erwerbsvorgängen eine wirtschaftliche Beziehung sichtbar wird!

Andrerseits: das Gesetz bringt Neuerungen zum Schaden der juristischen Person. Der Raum, innerhalb dessen der Einzelne zugunsten der juristischen Person frei verfügen kann, ist verkleinert (Herabsetzung der Freigrenze von der in den Ländern bisher gezogenen Linie RM 10 000,- und RM 5000,- auf die Linie RM 2000,- und RM 1000,-)! Außerdem wird – in den Grenzen des Entwurfs – über das ganze Reichsgebiet, also auch in Sachsen, Oldenburg, Braunschweig, Bremen und Schaumburg-Lippe, der unentgeltliche Erwerb der juristischen Person von staatlicher Genehmigung abhängig gemacht und der Erwerb städtischen Bodens sowie der (von der Bekanntgabe über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken¹² nicht erfaßte) Erwerb land- und forstwirtschaftlich nutzbaren Bodens staatlicher Kontrolle unterstellt mit dem Recht, eine nichtgenehmigte Zuwendung für das Reich in Anspruch zu nehmen, falls die juristische Person das Erlangte innerhalb von sechs Monaten nicht zurückerstattet hat!

Wir müssen damit rechnen, daß die betroffenen Kreise in einer derart gegebenen Möglichkeit zu staatlichem Einschreiten einen Einbruch in ihre Machtstellung erblicken und beklagen, auch sofern sie unter der Neuerung gar nicht zu leiden haben, da es angesichts der Freigrenze nur einer Änderung auf dem Gebiete der Organisation des Schenkungswesens bedarf, um die bisher geübte Aufspeicherung fortzusetzen und vielleicht noch zu steigern.

Die Möglichkeiten, welche das Landesrecht bietet, den Rechtserwerb der juristischen Person zu beschränken, sind, soviel ich weiß, auch nach der Machtübernahme nur in geringem Maße genutzt worden. Mit der Ersetzung von Landesrecht durch Reichsrecht ändert sich nichts, so lange an einem Verfahren festgehalten wird, welches sich darin kennzeichnet, daß die zur Kontrolle berufene Stelle ein nur begrenztes Blickfeld hat: außerstande ist, wahrzunehmen, in welchem Ausmaß die gleiche juristische Person oder im Wesen ihr gleichartige Körperschaften in den übrigen Gebieten des Reiches Zuwendungen erhalten oder Grundbesitz erwerben.

Ihrem Wunsche, dem Entwurf meine Zustimmung zu geben, komme ich – unter ausdrücklicher Aufrechterhaltung meiner Bedenken – nur deshalb nach, weil ich die Vorlage desselben an die Mitglieder des Kabinetts und vor allem an den Führer nicht länger hinauszögern möchte. Einzelne Punkte können nur im Rahmen der grundsätzlich der Kirche gegenüber einzuschlagenden Politik entschieden werden, über die der Führer allein bestimmt.

Einen Abdruck dieses Schreibens werde ich dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern und – zur Unterrichtung des Führers von meinen Bedenken – dem Herrn Reichsminister und Chef der Reichskanzlei zuleiten.

Ich darf Sie bitten, dafür zu sorgen, daß, wenn es bei der Freigrenze verbleibt, im Titel und in der Begründung des Gesetzes nicht, wie jetzt, die Rede ist von der Verhinderung übermäßiger Anhäufung von Kapital und Boden in der toten Hand als einem der mit dem Gesetz verfolgten Zwecke, daß vielmehr als der die Gesetzgebung bestimmende Gedanke der Wunsch, das Familienvermögen durch Einschränkung der Verfügungsfreiheit zu schützen, hervortritt.

Ein Gutes würde ich mir von dem Gesetz erhoffen: daß es uns einen einigermaßen erschöpfenden Überblick eröffnet hinsichtlich des Ausmaßes der Kapitalzuwendung an die tote Hand und über deren Grunderwerb. Ich denke an eine planvolle Erfassung der im Vollzug des Gesetzes und bei Gelegenheit seiner Anwendung aufstoßenden Vorgänge. Die Erhebungen müßten insbesondere ergeben, in wie vielen Fällen bei jeder der zwanzig Obersten Behörden Genehmigungsanträge eingelaufen sind, um welche Gegenstände und welche Werte es sich dabei gehandelt hat, ob die Entscheidung Ja oder Nein war, wenn ja, aus welchen Gründen, in wievielen Fällen Strafen ausgesprochen wurden oder der Verjährung wegen nicht mehr haben ausgesprochen werden können und wer

¹² Nach Maßgabe der neugefaßten *Bekanntmachung über den Verkehr mit landwirtschaftl. und forstwirtschaftl. Grundstücken* vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 35); s. ARH III, Nr. 182.

davon betroffen wurde, in welchem Umfang mutmaßlich den Bestimmungen des Gesetzes zuwidergehandelt wurde, ohne daß sich ein Verfahren daran knüpfen konnte, weil die verbotswidrige Handlung zu keines Dritten Kenntnis gekommen ist; und in welcher Größenordnung sich mutmaßlich die Kapital- und Bodenbewegung gehalten hat, der vom Gesetz Raum gegeben ist, wenn es bei den Freigrenzen bleibt.

Die Statistik wird, denke ich, zweckmäßig so eingerichtet, daß innerhalb der und der Zeit nach Ablauf je eines halben Jahres oder eines Jahres die Übersicht in jedem der beteiligten Häuser greifbar erstellt ist; in einem der Reichsressorts oder vielleicht beim Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin wird dann in wiederum bestimmter Zeit der Gesamtüberblick zu schaffen sein.

Dem Kabinett bitte ich Sie den Entwurf zur Verabschiedung erst dann vorzulegen, wenn zwischen den Beteiligten über die Art der Erhebung Einigkeit erzielt und das Verfahren festgelegt ist¹³.

Heil Hitler!

R. Heß

¹³ Zum Fortgang: RJuM Gürtner suchte die Vorbehalte des StdF in einer Besprechung mit Heß auszuräumen. Diese Unterredung fand am 8. 2. 1938 in München statt, Gürtner notierte über ihr Ergebnis: „Die Freigrenze von 1000 RM für den Erwerb von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten und von 2000 RM für den Erwerb auf Grund einer Schenkung oder einer Verfügung von Todes wegen wird von Herrn RMin. Heß nicht mehr beanstandet. – Form und Erhebung der gewünschten Statistik sollen vor Einbringung des Gesetzentwurfs im Kabinett festgelegt werden.“ R 3001/20312, Bl. 466–468. Mit Schnellbrief vom 21. 2. 1938 lud der RJuM den RIM, RWiM, REM, RKiM, RFM und StdF auf den 25. 2. zu einer kommissar. Beratung über die prakt. Durchführung der Statistik des Rechtserwerbs der Toten Hand ein; ebd. Bl. 477f. In dieser Sitzung entwickelte ORR Heim/StdF wiederum sachl. Bedenken gegen das Gesetz, fand sich aber schließlich damit ab, daß von einer statist. Erfassung der unter die Freigrenze fallenden letztwilligen Schenkungen und Verfügungen ebenso abgesehen werde wie von jener der strafrechtl. Vorgänge im Kontext des Gesetzes. Im Anschluß an die Sitzung erklärte Heim dem RJuM-Referenten LGR v. Spreckelsen, nach seiner Meinung bestünde kein Bedenken, den Ges-Entw. nunmehr im Umlaufsweg zu verabschieden; R 3001/20312, Bl. 486; s. auch Vm. von ORR Ruppel/RKiM in: R 5101/23548, unfol.

Am 3. 3. 1938 unterbreitete der RJuM den Ressorts konkrete Durchführungsvorschläge für die Statistik, noch am selben Tag ließ Heim aber v. Spreckelsen auf telefon. Rückfrage wissen, aus dem Einverständnis des StdF mit der Ingangsetzung des Umlaufverfahrens dürfe nicht geschlossen werden, daß sich dessen Vorbehalte erledigt hätten; R 43 II/1520, Bl. 65 f.; R 3001/20312, Bl. 486 f., 494. Gleichwohl leitete nun der RJuM dem RMRk am 24. 3. 1938 die KabVorl. zu, unverändert u. d. T. eines „Gesetzes über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen“ und mit dem Zusatz, der StdF habe seine „Bedenken auf Grund mündlicher Besprechung zurückgestellt“; R 43 II/1520, Bl. 89–99; R 3001/20312, Bl. 494–518; R 5/2855, unfol. Jedoch erneuerte und verschärfte Heß mit Schreiben vom 25. 4. 1938 dann noch seine Einwände: Dok. Nr. 93.

Zitierhinweis

Nr. 13 Der Stellvertreter des Führers zum Gesetzentwurf über Beschränkungen des Rechtserwerbs durch juristische Personen. München, 20. Januar 1938a. An den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. An den Reichsminister der Justiz in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d013>